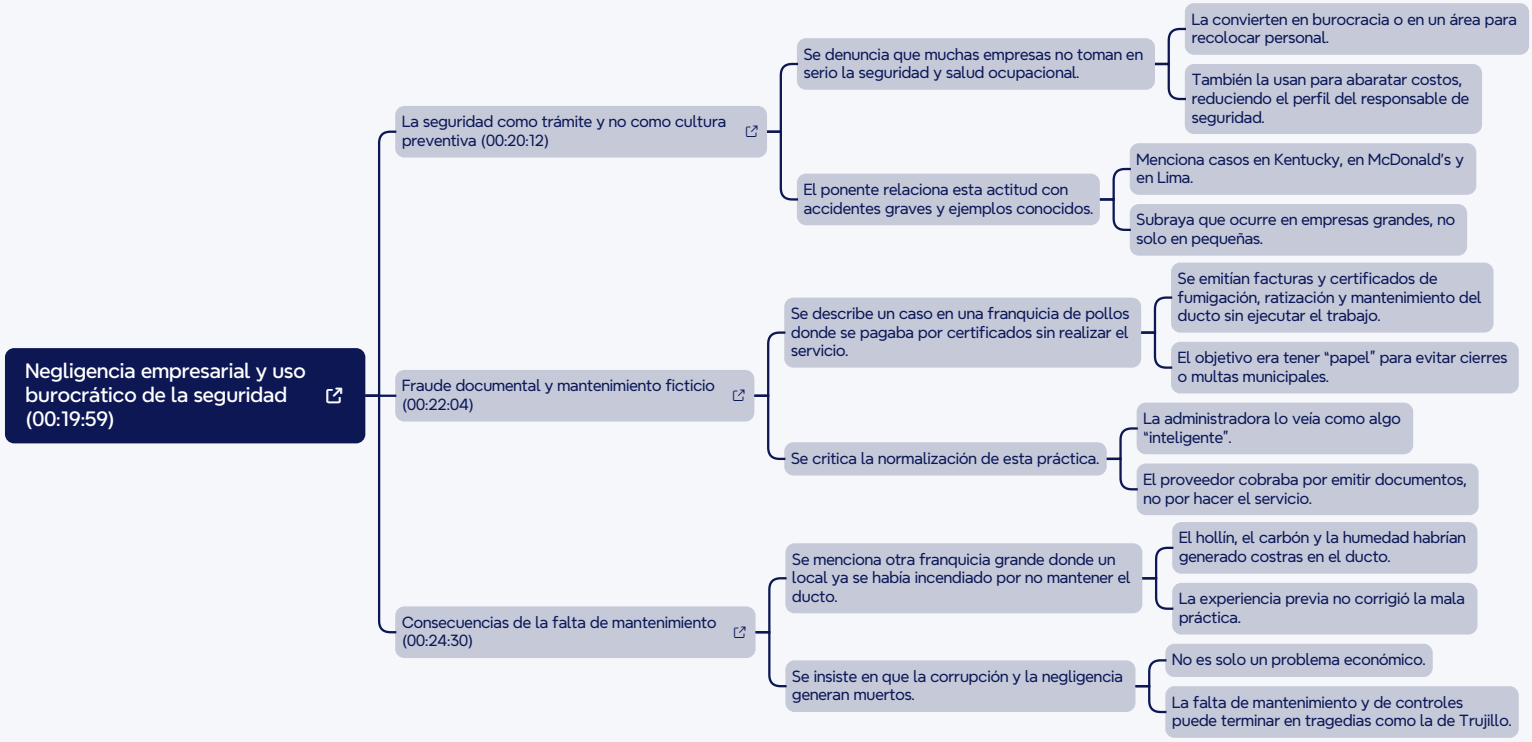
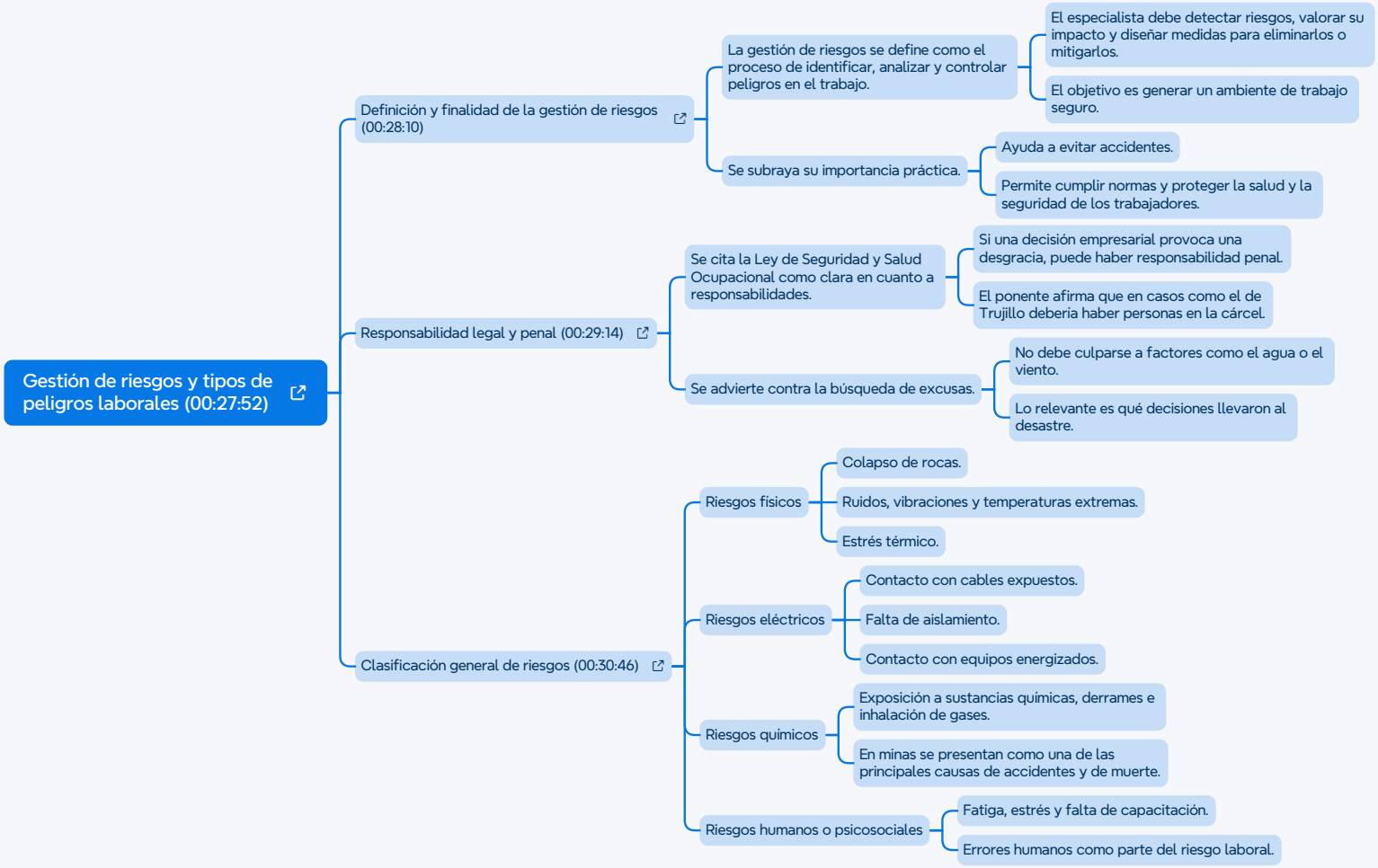
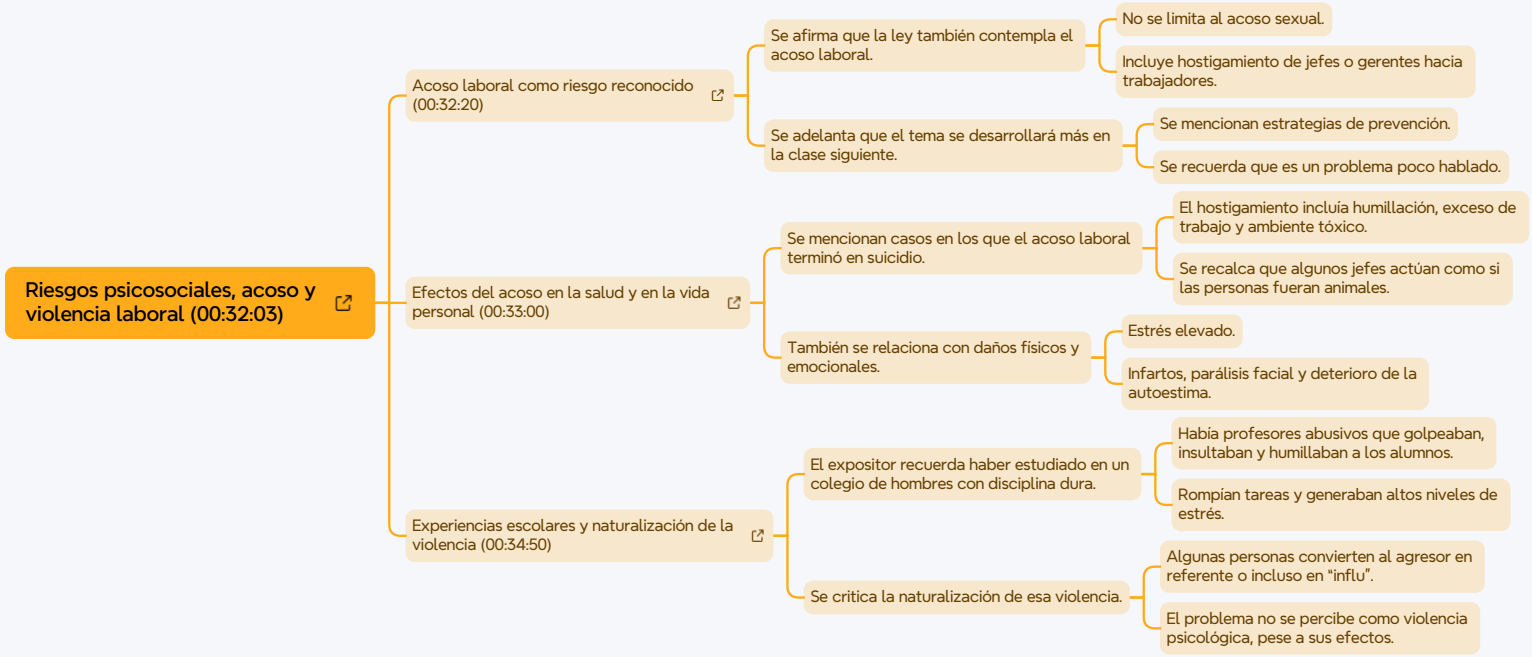
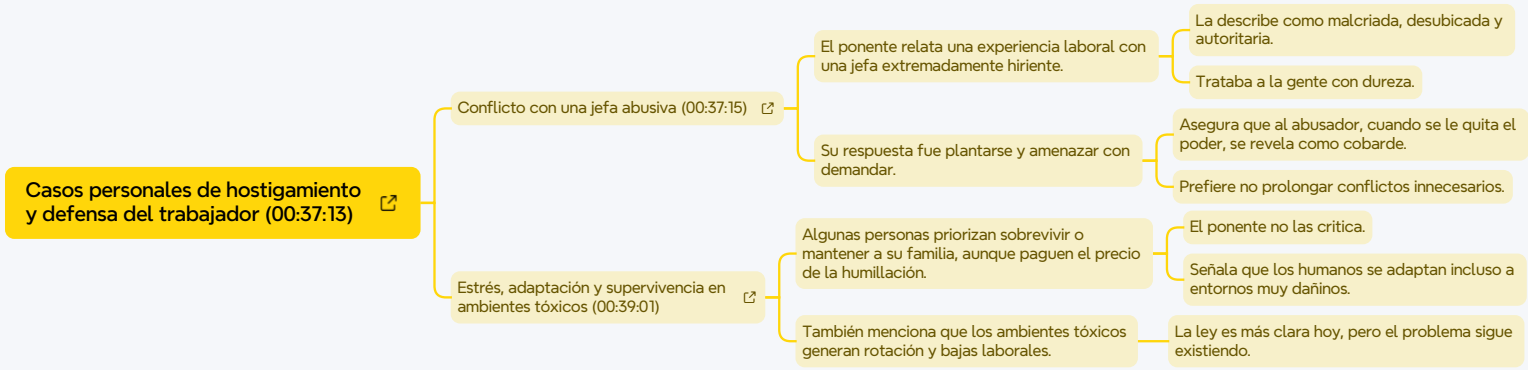
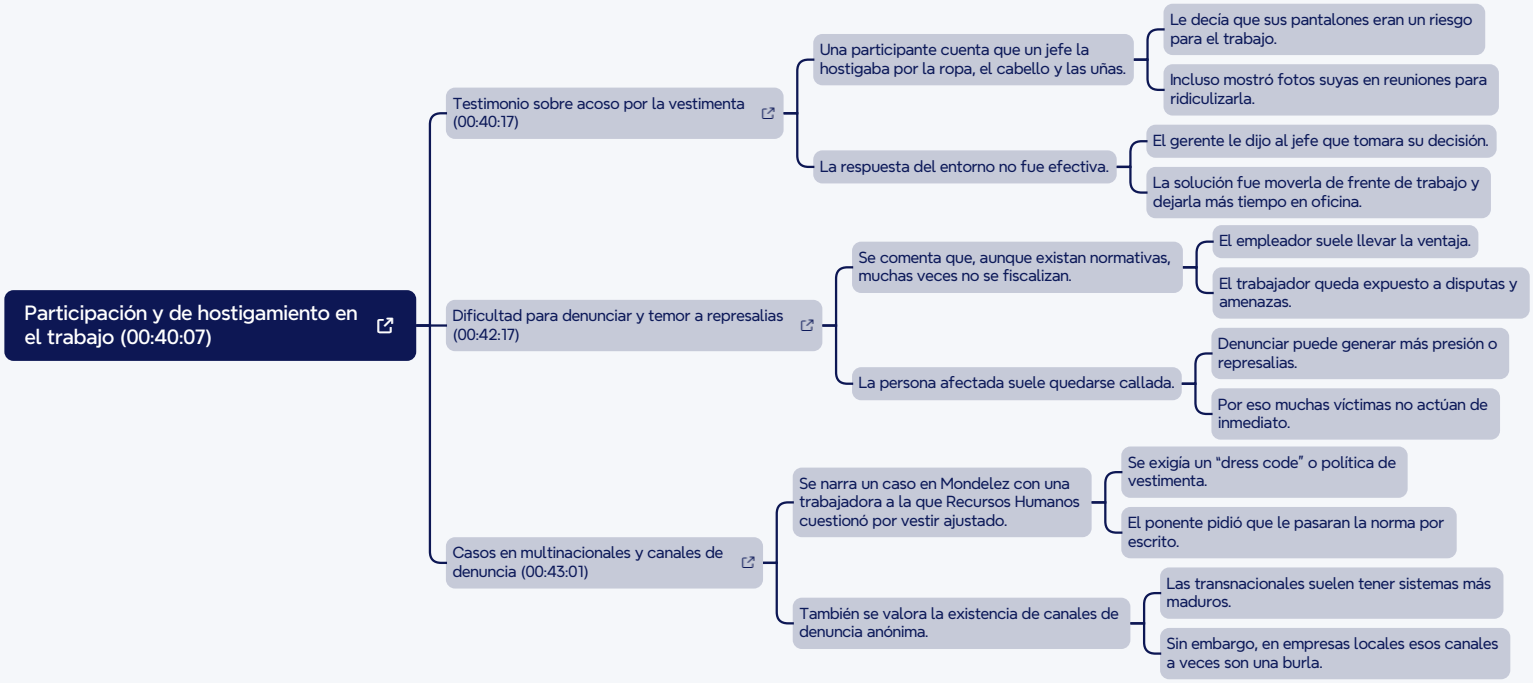

CLASE 05: COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y ACOSO LABORAL: ESTRATEGIAS Y GESTIÓN - 1RA PARTE
Contexto de la empresa, tareas y criterios de evaluación (01:38:21)
Maquinaria pesada, accidentes eléctricos, derrames químicos y control en minería (01:26:27)
Costos, equipos falsificados, decisiones empresariales, incendios y explosiones (01:19:59)
Evaluación de riesgos y controles preventivos (01:14:02)
Equilibrio en la negociación, conveniencia económica, liquidación, referencias y salud mental (00:57:34)
Idiosincrasia, negociación y defensa frente a despidos (00:55:52)
Negligencia empresarial y uso burocrático de la seguridad (00:19:59)
Gestión de riesgos y tipos de peligros laborales (00:27:52)
Riesgos psicosociales, acoso y violencia laboral (00:32:03)
Casos personales de hostigamiento y defensa del trabajador (00:37:13)
Participación y de hostigamiento en el trabajo (00:40:07)
Acoso sexual, impunidad y diferencias culturales (00:49:02)

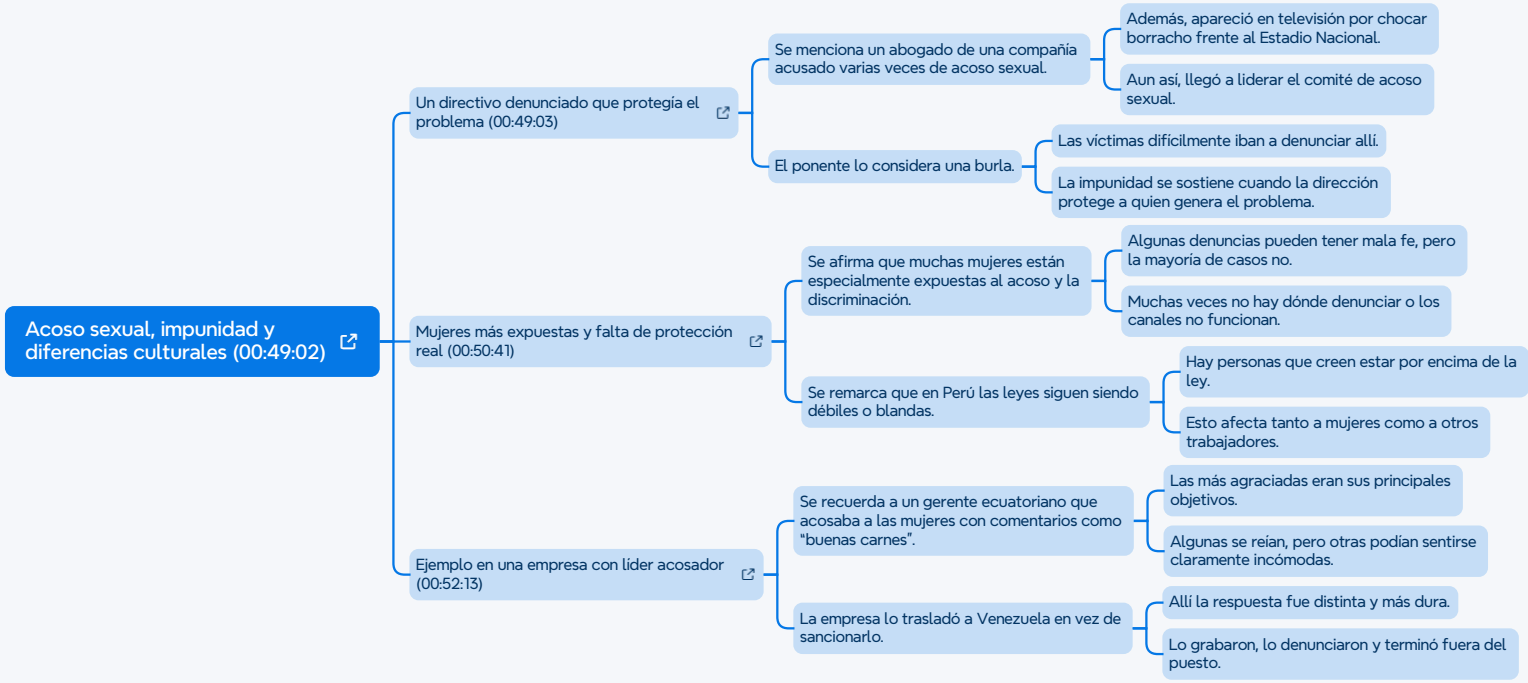

Negligencia empresarial y uso burocrático de la seguridad (00:19:59)
La seguridad como trámite y no como cultura preventiva (00:20:12)
Se denuncia que muchas empresas no toman en serio la seguridad y salud ocupacional.
La convierten en burocracia o en un área para recolocar personal.
También la usan para abaratar costos, reduciendo el perfil del responsable de seguridad.
El ponente relaciona esta actitud con accidentes graves y ejemplos conocidos.
Menciona casos en Kentucky, en McDonald's y en Lima.
Subraya que ocurre en empresas grandes, no solo en pequeñas.
Fraude documental y mantenimiento ficticio (00:22:04)
Se describe un caso en una franquicia de pollos donde se pagaba por certificados sin realizar el servicio.
Se emitían facturas y certificados de fumigación, ratización y mantenimiento del ducto sin ejecutar el trabajo.
El objetivo era tener "papel" para evitar cierres o multas municipales.
Se critica la normalización de esta práctica.
La administradora lo veía como algo "inteligente".
El proveedor cobraba por emitir documentos, no por hacer el servicio.
Consecuencias de la falta de mantenimiento (00:24:30)
Se menciona otra franquicia grande donde un local ya se había incendiado por no mantener el ducto.
El hollín, el carbón y la humedad habrían generado costras en el ducto.
La experiencia previa no corrigió la mala práctica.
Se insiste en que la corrupción y la negligencia generan muertos.
No es solo un problema económico.
La falta de mantenimiento y de controles puede terminar en tragedias como la de Trujillo.

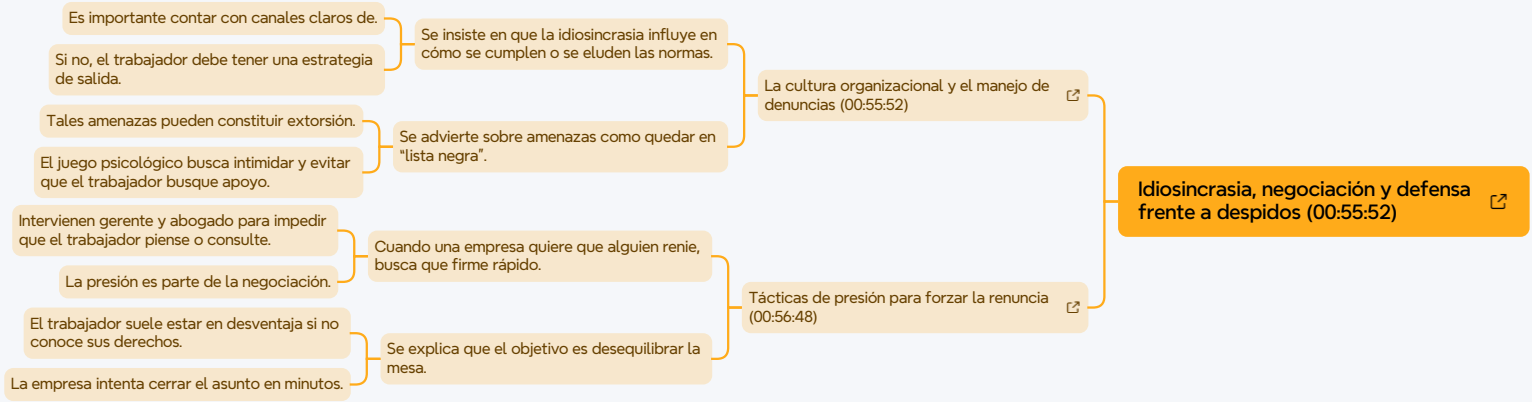

Gestión de riesgos y tipos de peligros laborales (00:27:52)
Definición y finalidad de la gestión de riesgos (00:28:10)
La gestión de riesgos se define como el proceso de identificar, analizar y controlar peligros en el trabajo.
El especialista debe detectar riesgos, valorar su impacto y diseñar medidas para eliminarlos o mitigarlos.
El objetivo es generar un ambiente de trabajo seguro.
Se subraya su importancia práctica.
Ayuda a evitar accidentes.
Permite cumplir normas y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.
Responsabilidad legal y penal (00:29:14)
Se cita la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional como clara en cuanto a responsabilidades.
Si una decisión empresarial provoca una desgracia, puede haber responsabilidad penal.
El ponente afirma que en casos como el de Trujillo debería haber personas en la cárcel.
Se advierte contra la búsqueda de excusas.
No debe culparse a factores como el agua o el viento.
Lo relevante es qué decisiones llevaron al desastre.
Clasificación general de riesgos (00:30:46)
Riesgos físicos
Colapso de rocas.
Ruidos, vibraciones y temperaturas extremas.
Estrés térmico.
Riesgos eléctricos
Contacto con cables expuestos.
Falta de aislamiento.
Contacto con equipos energizados.
Riesgos químicos
Exposición a sustancias químicas, derrames e inhalación de gases.
En minas se presentan como una de las principales causas de accidentes y de muerte.
Riesgos humanos o psicosociales
Fatiga, estrés y falta de capacitación.
Errores humanos como parte del riesgo laboral.

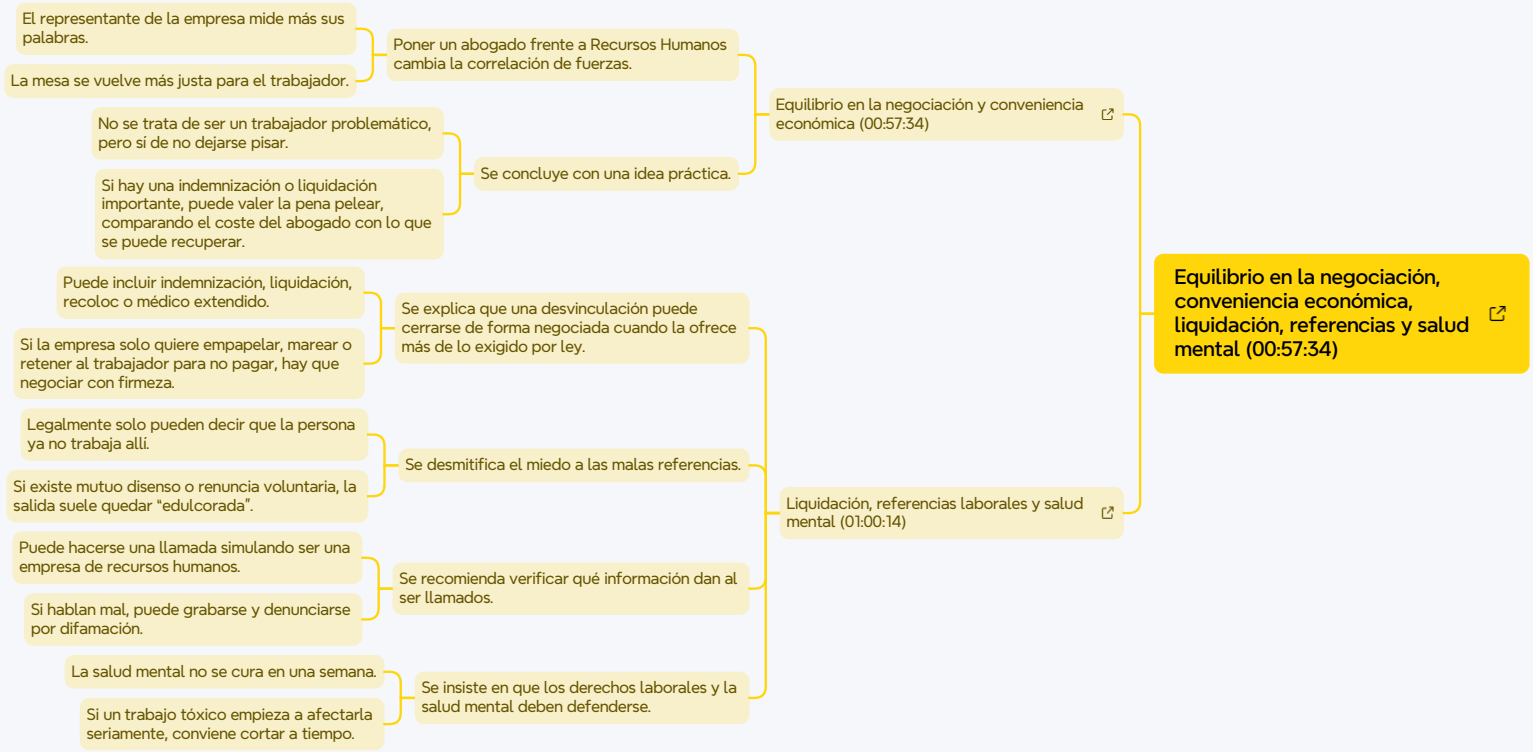

Riesgos psicosociales, acoso y violencia laboral (00:32:03)
Acoso laboral como riesgo reconocido (00:32:20)
Se afirma que la ley también contempla el acoso laboral.
No se limita al acoso sexual.
Incluye hostigamiento de jefes o gerentes hacia trabajadores.
Se adelanta que el tema se desarrollará más en la clase siguiente.
Se mencionan estrategias de prevención.
Se recuerda que es un problema poco hablado.
Efectos del acoso en la salud y en la vida personal (00:33:00)
Se mencionan casos en los que el acoso laboral terminó en suicidio.
El hostigamiento incluía humillación, exceso de trabajo y ambiente tóxico.
Se recalca que algunos jefes actúan como si las personas fueran animales.
También se relaciona con daños físicos y emocionales.
Estrés elevado.
Infartos, parálisis facial y deterioro de la autoestima.
Experiencias escolares y naturalización de la violencia (00:34:50)
El expositor recuerda haber estudiado en un colegio de hombres con disciplina dura.
Había profesores abusivos que golpeaban, insultaban y humillaban a los alumnos.
Rompían tareas y generaban altos niveles de estrés.
Se critica la naturalización de esa violencia.
Algunas personas convierten al agresor en referente o incluso en "influ".
El problema no se percibe como violencia psicológica, pese a sus efectos.

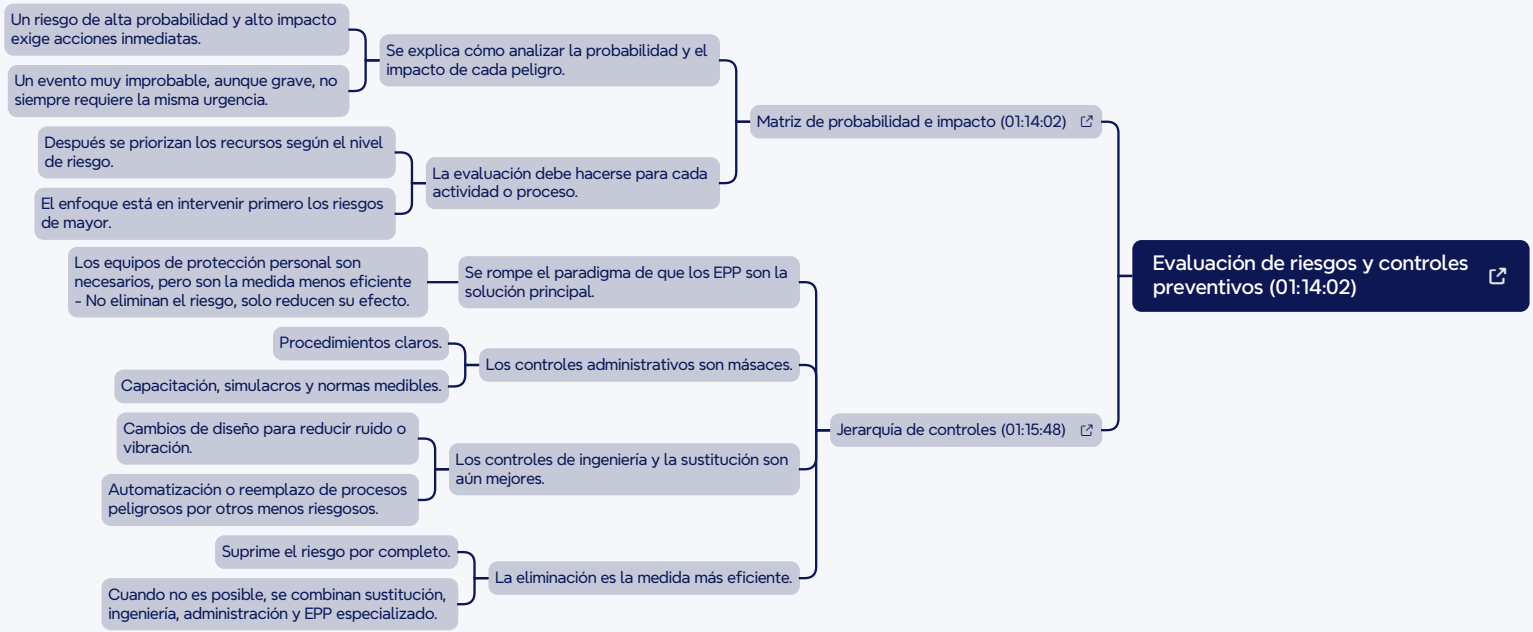

Casos personales de hostigamiento y defensa del trabajador (00:37:13)
Conflicto con una jefa abusiva (00:37:15)
El ponente relata una experiencia laboral con una jefa extremadamente hiriente.
La describe como malcriada, desubicada y autoritaria.
Trataba a la gente con dureza.
Su respuesta fue plantarse y amenazar con demandar.
Asegura que al abusador, cuando se le quita el poder, se revela como cobarde.
Prefiere no prolongar conflictos innecesarios.
Estrés, adaptación y supervivencia en ambientes tóxicos (00:39:01)
Algunas personas priorizan sobrevivir o mantener a su familia, aunque paguen el precio de la humillación.
El ponente no las critica.
Señala que los humanos se adaptan incluso a entornos muy dañinos.
También menciona que los ambientes tóxicos generan rotación y bajas laborales.
La ley es más clara hoy, pero el problema sigue existiendo.

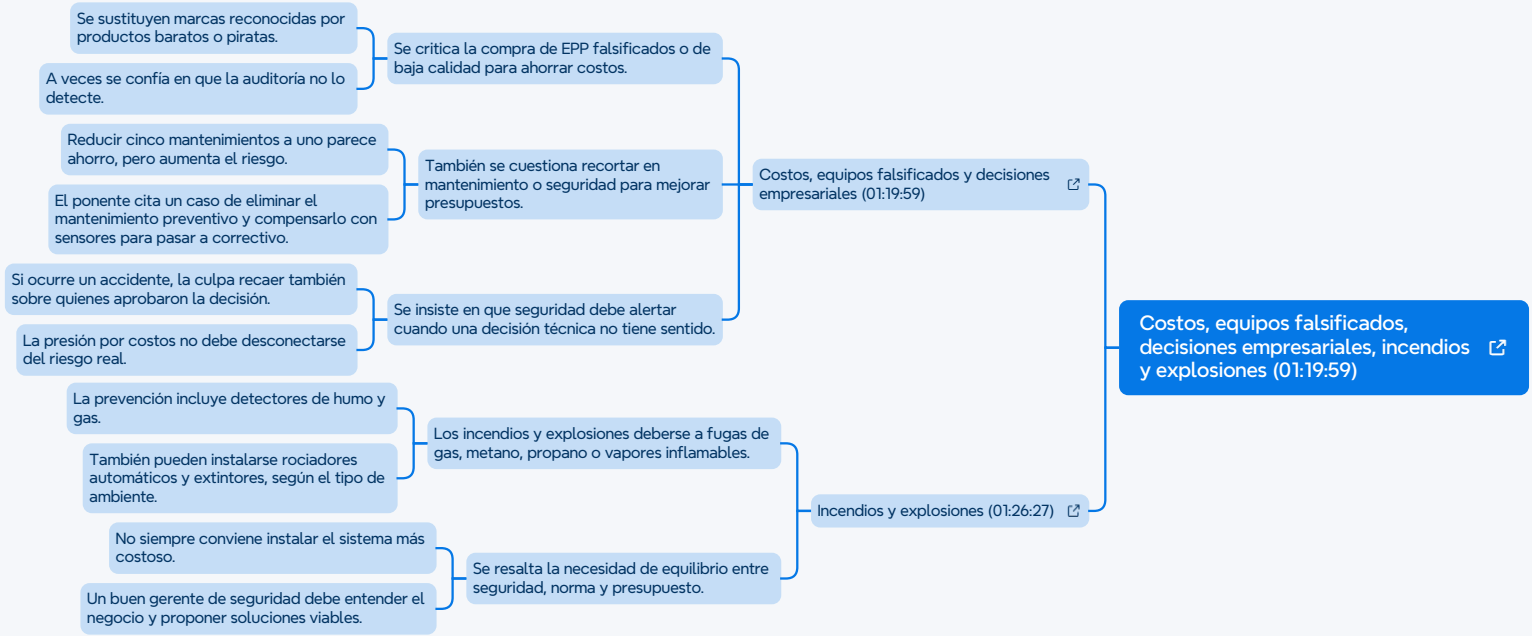

Participación y de hostigamiento en el trabajo (00:40:07)
Testimonio sobre acoso por la vestimenta (00:40:17)
Una participante cuenta que un jefe la hostigaba por la ropa, el cabello y las uñas.
Le decía que sus pantalones eran un riesgo para el trabajo.
Incluso mostró fotos suyas en reuniones para ridiculizarla.
La respuesta del entorno no fue efectiva.
El gerente le dijo al jefe que tomara su decisión.
La solución fue moverla de frente de trabajo y dejarla más tiempo en oficina.
Dificultad para denunciar y temor a represalias (00:42:17)
Se comenta que, aunque existan normativas, muchas veces no se fiscalizan.
El empleador suele llevar la ventaja.
El trabajador queda expuesto a disputas y amenazas.
La persona afectada suele quedarse callada.
Denunciar puede generar más presión o represalias.
Por eso muchas víctimas no actúan de inmediato.
Casos en multinacionales y canales de denuncia (00:43:01)
Se narra un caso en Mondelez con una trabajadora a la que Recursos Humanos cuestionó por vestir ajustado.
Se exigía un "dress code" o política de vestimenta.
El ponente pidió que le pasaran la norma por escrito.
También se valora la existencia de canales de denuncia anónima.
Las transnacionales suelen tener sistemas más maduros.
Sin embargo, en empresas locales esos canales a veces son una burla.


Acoso sexual, impunidad y diferencias culturales (00:49:02)
Un directivo denunciado que protegía el problema (00:49:03)
Se menciona un abogado de una compañía acusado varias veces de acoso sexual.
Además, apareció en televisión por chocar borracho frente al Estadio Nacional.
Aun así, llegó a liderar el comité de acoso sexual.
El ponente lo considera una burla.
Las víctimas difícilmente iban a denunciar allí.
La impunidad se sostiene cuando la dirección protege a quien genera el problema.
Mujeres más expuestas y falta de protección real (00:50:41)
Se afirma que muchas mujeres están especialmente expuestas al acoso y la discriminación.
Algunas denuncias pueden tener mala fe, pero la mayoría de casos no.
Muchas veces no hay dónde denunciar o los canales no funcionan.
Se remarca que en Perú las leyes siguen siendo débiles o blandas.
Hay personas que creen estar por encima de la ley.
Esto afecta tanto a mujeres como a otros trabajadores.
Ejemplo en una empresa con líder acosador (00:52:13)
Se recuerda a un gerente ecuatoriano que acosaba a las mujeres con comentarios como "buenas carnes".
Las más agraciadas eran sus principales objetivos.
Algunas se reían, pero otras podían sentirse claramente incómodas.
La empresa lo trasladó a Venezuela en vez de sancionarlo.
Allí la respuesta fue distinta y más dura.
Lo grabaron, lo denunciaron y terminó fuera del puesto.


Idiosincrasia, negociación y defensa frente a despidos (00:55:52)
La cultura organizacional y el manejo de denuncias (00:55:52)
Se insiste en que la idiosincrasia influye en cómo se cumplen o se eluden las normas.
Es importante contar con canales claros de.
Si no, el trabajador debe tener una estrategia de salida.
Se advierte sobre amenazas como quedar en "lista negra".
Tales amenazas pueden constituir extorsión.
El juego psicológico busca intimidar y evitar que el trabajador busque apoyo.
Tácticas de presión para forzar la renuncia (00:56:48)
Cuando una empresa quiere que alguien renie, busca que firme rápido.
Intervienen gerente y abogado para impedir que el trabajador piense o consulte.
La presión es parte de la negociación.
Se explica que el objetivo es desequilibrar la mesa.
El trabajador suele estar en desventaja si no conoce sus derechos.
La empresa intenta cerrar el asunto en minutos.


Equilibrio en la negociación, conveniencia económica, liquidación, referencias y salud mental (00:57:34)
Equilibrio en la negociación y conveniencia económica (00:57:34)
Poner un abogado frente a Recursos Humanos cambia la correlación de fuerzas.
El representante de la empresa mide más sus palabras.
La mesa se vuelve más justa para el trabajador.
Se concluye con una idea práctica.
No se trata de ser un trabajador problemático, pero sí de no dejarse pisar.
Si hay una indemnización o liquidación importante, puede valer la pena pelear, comparando el coste del abogado con lo que se puede recuperar.
Liquidación, referencias laborales y salud mental (01:00:14)
Se explica que una desvinculación puede cerrarse de forma negociada cuando la ofrece más de lo exigido por ley.
Puede incluir indemnización, liquidación, recoloc o médico extendido.
Si la empresa solo quiere empapelar, marear o retener al trabajador para no pagar, hay que negociar con firmeza.
Se desmitifica el miedo a las malas referencias.
Legalmente solo pueden decir que la persona ya no trabaja allí.
Si existe mutuo disenso o renuncia voluntaria, la salida suele quedar "edulcorada".
Se recomienda verificar qué información dan al ser llamados.
Puede hacerse una llamada simulando ser una empresa de recursos humanos.
Si hablan mal, puede grabarse y denunciarse por difamación.
Se insiste en que los derechos laborales y la salud mental deben defenderse.
La salud mental no se cura en una semana.
Si un trabajo tóxico empieza a afectarla seriamente, conviene cortar a tiempo.


Evaluación de riesgos y controles preventivos (01:14:02)
Matriz de probabilidad e impacto (01:14:02)
Se explica cómo analizar la probabilidad y el impacto de cada peligro.
Un riesgo de alta probabilidad y alto impacto exige acciones inmediatas.
Un evento muy improbable, aunque grave, no siempre requiere la misma urgencia.
La evaluación debe hacerse para cada actividad o proceso.
Después se priorizan los recursos según el nivel de riesgo.
El enfoque está en intervenir primero los riesgos de mayor.
Jerarquía de controles (01:15:48)
Se rompe el paradigma de que los EPP son la solución principal.
Los equipos de protección personal son necesarios, pero son la medida menos eficiente - No eliminan el riesgo, solo reducen su efecto.
Los controles administrativos son másaces.
Procedimientos claros.
Capacitación, simulacros y normas medibles.
Los controles de ingeniería y la sustitución son aún mejores.
Cambios de diseño para reducir ruido o vibración.
Automatización o reemplazo de procesos peligrosos por otros menos riesgosos.
La eliminación es la medida más eficiente.
Suprime el riesgo por completo.
Cuando no es posible, se combinan sustitución, ingeniería, administración y EPP especializado.


Costos, equipos falsificados, decisiones empresariales, incendios y explosiones (01:19:59)
Costos, equipos falsificados y decisiones empresariales (01:19:59)
Se critica la compra de EPP falsificados o de baja calidad para ahorrar costos.
Se sustituyen marcas reconocidas por productos baratos o piratas.
A veces se confía en que la auditoría no lo detecte.
También se cuestiona recortar en mantenimiento o seguridad para mejorar presupuestos.
Reducir cinco mantenimientos a uno parece ahorro, pero aumenta el riesgo.
El ponente cita un caso de eliminar el mantenimiento preventivo y compensarlo con sensores para pasar a correctivo.
Se insiste en que seguridad debe alertar cuando una decisión técnica no tiene sentido.
Si ocurre un accidente, la culpa recaer también sobre quienes aprobaron la decisión.
La presión por costos no debe desconectarse del riesgo real.
Incendios y explosiones (01:26:27)
Los incendios y explosiones deberse a fugas de gas, metano, propano o vapores inflamables.
La prevención incluye detectores de humo y gas.
También pueden instalarse rociadores automáticos y extintores, según el tipo de ambiente.
Se resalta la necesidad de equilibrio entre seguridad, norma y presupuesto.
No siempre conviene instalar el sistema más costoso.
Un buen gerente de seguridad debe entender el negocio y proponer soluciones viables.

EDU MIN

Maquinaria pesada, accidentes eléctricos, derrames químicos y control en minería (01:26:27)

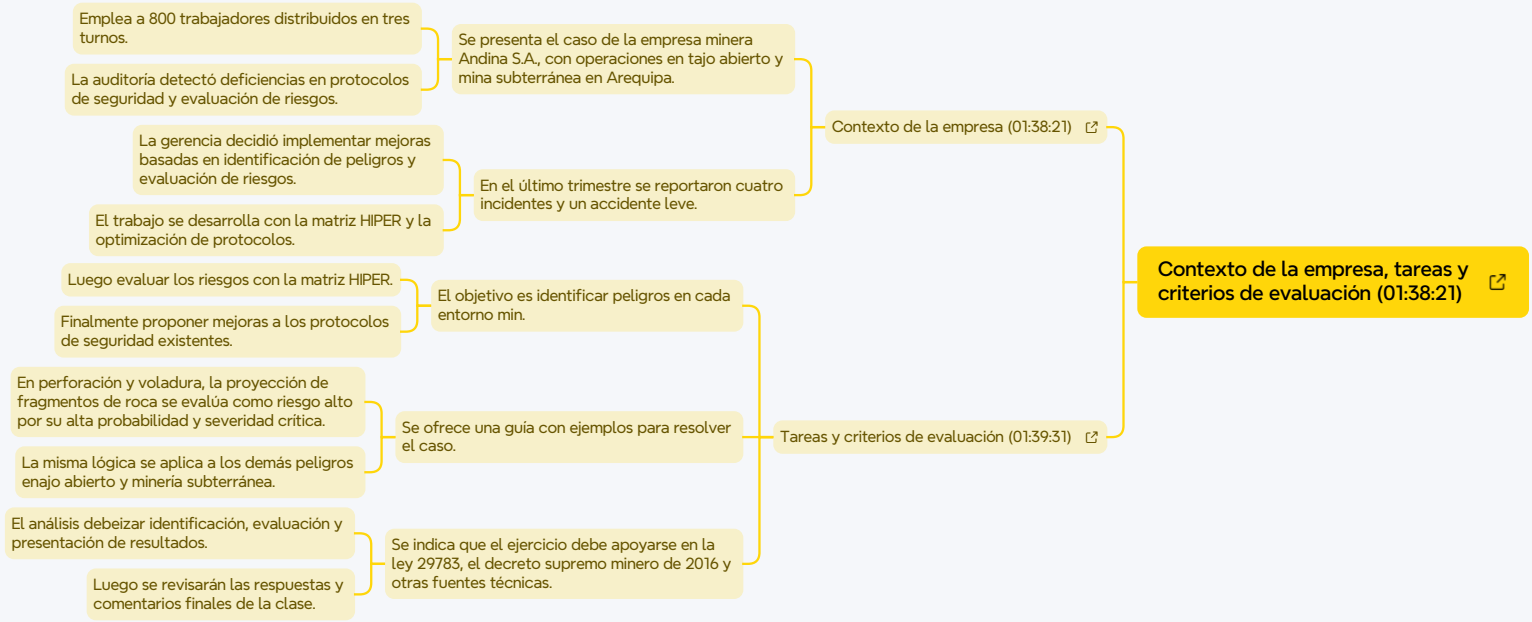
Maquinaria pesada y accidentes eléctricos (01:31:28)

- En mina y obra civil, el uso de maquinaria pesada exige control estricto.
  - Cargadores frontales, grúas y motoniveladoras presentan riesgos frecuentes.
  - Las causas comunes son incumplir protocolos, no mantener equipos y no señalizar áreas de tránsito.
- Las medidas preventivas incluyen inspecciones diarias, uso de EPP y detención inmediata ante emergencia.
  - Si hay accidente, se debe asegurar el área y reportar.
- En accidentes eléctricos, las causas comunes son herramientas defectuosas, cables sin aislamiento y trabajos en humedad sin protección.
  - Se requiere bloqueo y etiquetado de circuitos, delimitación del área y herramientas certificadas.
  - Ante una emergencia, se corta la energía y se usa aislamiento antes de auxiliar alado.

Derrames químicos y control en minería (01:33:42)

- Los derrames de sustancias químicas son frecuentes en minería.
  - Se relacionan con almacenamiento inadecuado y rotura de contenedores por mala manipulación.
  - Es clave separar productos incompatibles y revisar las fichas de datos de seguridad.
- Las hojas de seguridad son críticas para responder correctamente.
  - Indican cómo actuar ante derrames y si existe antídoto o medida específica.
- La respuesta incluye identificar el producto, usar EPP y emplear herramientas antiderrame.
- También se menciona el vuelco de camiones en tajo abierto.
  - Puede deberse a caminos mal mantenidos, falta de señalización, caída de rocas, monitoreoiciente y fatiga.
  - La empresa debe vigilar los turnos, el descanso y el estado de los trabajadores.

EDU MIN


Contexto de la empresa, tareas y criterios de evaluación (01:38:21)
Contexto de la empresa (01:38:21)
Se presenta el caso de la empresa minera Andina S.A., con operaciones en tajo abierto y mina subterránea en Arequipa.
Emplea a 800 trabajadores distribuidos en tres turnos.
La auditoría detectó deficiencias en protocolos de seguridad y evaluación de riesgos.
En el último trimestre se reportaron cuatro incidentes y un accidente leve.
La gerencia decidió implementar mejoras basadas en identificación de peligros y evaluación de riesgos.
El trabajo se desarrolla con la matriz HIPER y la optimización de protocolos.
Tareas y criterios de evaluación (01:39:31)
El objetivo es identificar peligros en cada entorno min.
Luego evaluar los riesgos con la matriz HIPER.
Finalmente proponer mejoras a los protocolos de seguridad existentes.
Se ofrece una guía con ejemplos para resolver el caso.
En perforación y voladura, la proyección de fragmentos de roca se evalúa como riesgo alto por su alta probabilidad y severidad crítica.
La misma lógica se aplica a los demás peligros enajo abierto y minería subterránea.
Se indica que el ejercicio debe apoyarse en la ley 29783, el decreto supremo minero de 2016 y otras fuentes técnicas.
El análisis debeizar identificación, evaluación y presentación de resultados.
Luego se revisarán las respuestas y comentarios finales de la clase.